

(6) Одредбе овог правилника које се односе на витамине, минерале и друге супстанце са хранљивим и физиолошким ефектом се примењују, не доводећи у питање одредбе посебних прописа које ближе уређују области:

- 1) хране за специфичне популационе групе и, у недостатку посебних одредби, захтеве у погледу састава таквих производа, потребних ради посебних прехранбених потреба особа којима су намењени;
- 2) нове хране и састојке нове хране;
- 3) производи од генетички модификоване хране;
- 4) прехранбених адитива и арома;
- 5) допуштене енолошке праксе и поступке.

Значење појединих појмова

Члан 3.

У смислу овог правилника примењују се релевантне дефиниције које имају следећа значења:

- 1) храна са измењеним нутритивним саставом је храна за особе интолерантне на глутен, замене за со за људску исхрану, храна обогаћена витаминима, минералима и другим супстанцама са хранљивим или физиолошким ефектом и др.;
- 2) глутен је протеинска фракција пшенице, ражи, јечма и овса или варијетета добијених њиховим укрштањем и њихових производа, на коју су неке особе интолерантне и која је нерастворљива у води и 0,5 М раствору натријум-хлорида;
- 3) интолеранција на глутен обухвата целијакију, алергију на глутен и нецелијачну глутен - сензитивност;
- 4) пшеница означава све *Triticum* врсте;
- 5) Агенција означава Европску агенцију за безбедност хране (ЕФСА), основану Уредбом (ЕЗ) бр. 178 /2002 Европског парламента и Савета о утврђивању општих начела и услова прописа о храни, оснивању Европске агенције за безбедност хране и утврђивању поступака о питањима безбедности хране;
- 6) друга супстанца означава супстанцу са хранљивим или физиолошким ефектом, која није витамин или минерал.

Члан 4.

(1) Прописи и стандарди који се односе на производе уобичајеног састава у погледу општег и нутритивног декларисања и означавања, мерења и граница одступања од декларисане количине упаковане хране, квалитета, услова употребе адитива, арома, ензимских препарата и помоћних средстава, захтева за микробиолошку исправност и максимално дозвољене количине контаминаната и резидуа, примењују се и на храну са измењеним нутритивним саставом, уколико овим правилником није другачије прописано.

(2) Чистоћа супстанци са нутритивним или физиолошким ефектом, као и чистоћа осталих састојака који се користе у производњи хране са измењеним нутритивним саставом, мора да одговара захтевима посебних прописа о квалитету одговарајуће хране, прописа о квалитету адитива, арома, ензимских препарата, помоћних средстава у производњи хране, захтевима националне или европске фармакопеје или других међународно прихваћених захтева за чистоћу супстанци које препоручују међународне организације и експертска тела основана у области безбедности хране.

II. Храна за особе интолерантне на глутен

Члан 5.

(1) Храна за особе интолерантне на глутен су производи који су посебно формулисани, припремљени и/или прерађени, са циљем смањења садржаја глутена, једног или више састојака који садрже глутен, или, замене састојака који садрже глутен другим састојцима који су по својој природи без глутена, намењени да задовоље специфичне дијететске потребе особа интолерантних на глутен. Субјекат у пословању храном је дужан да докаже да храна испуњава услове прописане овим правилником.

(2) Храна погодна за исхрану особа интолерантних на глутен, која се као таква означава, рекламира, излаже (начин на који је распоређена и окружење у којем је изложена) и декларише (у даљем тексту: презентује), је и остала храна која се производи искључиво од састојака који су без глутена, а која је погодна за исхрану особа интолерантних на глутен, под условом да није контаминирана глутеном. Субјекат у пословању храном је дужан да докаже да храна испуњава услове прописане овим правилником.

(3) Храна за особе интолерантне на глутен, која се као таква презентује, мора у производњи и приликом стављања на тржиште, у погледу здравствене исправности, састава и обележавања одговарати захтевима прописаним овим правилником и другим прописима који уређују област безбедности хране, поштујући праксу поштеног информисања потрошача.

(4) Храном за особе интолерантне на глутен, као и храном која по својој природи не садржи глутен, па је самим тим погодна за исхрану особа интолерантних на глутен, а која се као таква презентује, у свим фазама производње, прераде и промета (промет на велико, промет на мало, увоз на местима царињења и извоз), мора се руковати на начин који обезбеђује спречавање унакрсне контаминације глутеном.

(5) Субјекат у пословању храном из ст. 1. и 2. овог члана, у складу са својим плановима контроле, спроводи унутрашњу контролу садржаја глутена, као и контролу у екстерној лабораторији која испуњава услове за контролу садржаја глутена у складу са законом.

(6) О спроведеним контролама субјекат води евиденције које на захтев инспектора чини доступним.

Члан 6.

Храна за особе интолерантне на глутен мора бити произведена са посебном пажњом, у складу са прописима који уређују област безбедности хране, у складу са добром хигијенском праксом и добром произвођачком праксом, односно међународно признатим стандардима у области безбедности хране, да би се избегла контаминација глутеном.

Члан 7.

(1) Квантитативне и квалитативне методе одређивања глутена у храни и састојцима морају бити усклађене са захтевима међународног стандарда (Codex Alimentarius) који ближе уређује област хране за особе интолерантне на глутен.

(2) Производи из члана 5. став 1. овог правилника треба да обезбеде приближно исте количине витамина и минерала, као истоветни производи који садрже глутен.

III. Информисање потрошача о одсутности или смањеној присутности глутена у храни

Информације за потрошаче

Члан 8.

- (1) Када се изјаве користе у сврху пружања информација потрошачима о одсуству или смањеном присуству глутена у храни, такве информације дају се само путем изјава и у складу са условима наведеним у Прилогу 1. овог правилника.
- (2) Информације о храни из става 1. овог члана могу бити праћене изјавама "погодно за особе интолерантне на глутен" или "погодно за особе са целијакијом".
- (3) Информације о храни из става 1. овог члана могу бити праћене изјавама "посебно формулисано за особе интолерантне на глутен" или "посебно формулисано за особе са целијакијом" ако је храна посебно произведена, припремљена и/или обрађена у сврху:
- 1) смањења садржаја глутена у једном или више састојака који садрже глутен; или
 - 2) замене састојака који садрже глутен другим састојцима који су природно без глутена.
- (4) Прилог 1. одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Почетне и прелазне формуле за одојчад

Члан 9.

Забрањено је давање информација о одсуству или смањеном присуству глутена у почетним и прелазним формулама за одојчад као што је дефинисано прописом који уређује област хране за специфичне популационе групе.

IV. Замена за со за људску исхрану

Члан 10.

- (1) Замена за со за људску исхрану, које се као такве презентују, морају у производњи и приликом стављања на тржиште, у погледу здравствене исправности, састава и обележавања одговарати условима прописаним овим правилником и другим прописима који уређују област безбедности хране.
- (2) Под називом "замена за со за људску исхрану" могу се стављати на тржиште производи добијени од супстанци наведених у Листи дозвољених супстанци које се могу користити као замена за со за људску исхрану (даље: Листа) из Прилога 2. овог правилника.
- (3) Заменама за со за људску исхрану могу се додавати:
- 1) одговарајућа храна или састојци хране (шећер, брашно и др.) у складу са технолошким потребама;
 - 2) адитиви, у складу са прописом којим се уређује област прехранбених адитива.
- (4) Супстанце наведене у Прилогу 2. овог правилника, могу се користити појединачно или у комбинацији, а у погледу чистоће морају одговарати условима прописаним у члану 4. став 2. овог правилника.
- (5) Прилог 2. одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 11.

- (1) Количина натријума у заменама за со за људску исхрану не сме бити већа од 120 mg у 100 g замене за со за људску исхрану.
- (2) Замена за со за људску исхрану морају да буду јодирани у складу са прописом који уређује област здравствене исправности и квалитета соли за исхрану људи и производњу хране.

(5) На основу запримљених обавештења из става 1. овог правилника Министарство води базу података о храни обогатој нутријентима која је стављена на тржиште Републике Србије у електронском облику. Регистар хране налази се на web-станици Министарства (www.zdravlje.gov.rs).

(6) Подаци из поднетих обавештења користе се у сврхе ефикасног мониторинга хране са измењеним нутритивним саставом.

(7) Прилог 6. одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Слободно кретање робе

Члан 19.

Санитарни инспектор не може забранити, или ограничити трговину храном са измењеним нутритивним саставом, ако та храна испуњава захтеве прописане овим правилником и других прописа којима се уређује безбедност хране.

VI. Прелазне и завршне одредбе

Члан 20.

(1) Субјекти у пословању храном са измењеним нутритивним саставом дужни су да своје пословање ускладе са одредбама овог правилника најкасније у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог правилника.

(2) Обавештење о обогатој храни стављеној на тржиште Републике Србије пре доношења овог правилника, субјекти у пословању дужни су доставити Министарству у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог правилника.

Престанак важења ранијег прописа

Члан 21.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе одредбе Главе II. - Дијететски производи, Правилника о здравственој исправности дијететских производа ("Службени гласник РС", бр. 45/10, 27/11, 50/12, 21/15, 75/15, 7/17, 103/18 - др. пропис и 45/22 - др. пропис), у делу који се односи на храну за особе интолерантне на глутен и замену за со за људску исхрану, и Прилог 7. - Хемијски извори витамина и минерала који се додају храни, Правилника о декларисању, означавању и рекламирању хране ("Службени гласник РС", бр. 19/17, 16/18, 17/20, 118/20, 17/22 - др. пропис, 23/22 и 30/22).

Ступање на снагу

Члан 22.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

Број 119-01-383/2021-10

У Београду, 3. јуна 2024. године

Министар,

др Златибор Лончар, с.р.

ИЗЈАВЕ О ОДСУСТВУ ИЛИ СМАЊЕНОМ ПРИСУСТВУ ГЛУТЕНА У ХРАНИ КОЈЕ СЕ ДОЗВОЉАВАЈУ И УСЛОВИ ЗА ТО

А. Општи услови

БЕЗ ГЛУТЕНА

Изјаву "без глутена" дозвољено је навести само ако је садржај глутена у храни, као готовом производу мањи од 20 mg/kg .

ВРЛО МАЛИ САДРЖАЈ ГЛУТЕНА

Изјаву "врло мали садржај глутена" дозвољено је навести само ако храна, која се састоји или садржи један или више састојака произведених од пшенице, ражи, јечма, овса или њихових хибридних врста који су посебно прерађени са циљем смањења количине глутена, не садржи количину глутена вишу од 100 mg/kg у готовом производу.

Б. Додатни захтеви за храну која садржи овас

Овас који је састојак хране која се презентује као храна без глутена или са врло малим садржајем глутена, мора бити посебно произведен, припремљен и/или обрађен на начин да се избегне контаминација пшеницом, ражи, јечмом или њиховим укрштеним сортама, а садржај глутена у овом овсу не може бити већи од 20 mg/kg .

ПРИЛОГ 2.

ЛИСТА ДОЗВОЉЕНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ СЕ МОГУ КОРИСТИТИ КАО ЗАМЕНА ЗА СО ЗА ЉУДСКУ ИСХРАНУ

		Ограничења
а)	калијум-сулфат; калијумове, калцијумове или амонијумове соли адипинске, глутаминске, угљене, ћилибарне, млечне, винске, лимунске, сирћетне, хлороводоничне или ортофосфорне киселине, и/или	Нема ограничења, осим за: фосфор највише 4% m/ m и NH ₄ ⁺ највише 3% m/ m у замени за со
б)	Магнезијумове соли адипинске, глутаминске, угљене, ћилибарне, млечне, винске, лимунске, сирћетне, хлороводоничне или ортофосфорне киселине у смеси са другим заменама за кухињску со које не садрже магнезијум, наведеним под а), в) и г), и/или	Mg ²⁺ највише 20% m/ m рачунато на укупну количину катјона K ⁺ , Ca ²⁺ и NH ₄ ⁺ присутних у замени за со и фосфор највише 4% m/ m у замени за со
в)	Соли холина и сирћетне, угљене, млечне, винске, лимунске или хлороводоничне киселине, у смеси са другим заменама за кухињску со које не садрже холин, наведеним под а), б) или г), и /или	Холин највише 3% m/ m у замени за со
г)	адипинска, глутаминска, лимунска, млечна или јабучна киселина	Нема ограничења

ПРИЛОГ 3.

ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ КОЈИ СЕ СМЕЈУ ДОДАВАТИ У ХРАНУ

1. Витамини:

- 1) Витамин А
- 2) Витамин D
- 3) Витамин Е
- 4) Витамин К
- 5) Витамин Б₁
- 6) Витамин Б₂
- 7) Ниацин
- 8) Пантотенска киселина
- 9) Витамин Б₆
- 10) Фолна киселина
- 11) Витамин Б₁₂
- 12) Биотин
- 13) Витамин Ц

2. Минерали:

- 1) Калцијум
- 2) Магнезијум
- 3) Гвожђе
- 4) Бакар
- 5) Јод
- 6) Цинк
- 7) Манган
- 8) Натријум
- 9) Калијум
- 10) Селен
- 11) Хром
- 12) Молибден
- 13) Флуорид
- 14) Хлорид
- 15) Фосфор
- 16) Бор

ПРИЛОГ 4.

ХЕМИЈСКИ ОБЛИЦИ ВИТАМИНА И МИНЕРАЛНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ СЕ МОГУ ДОДАТИ У ХРАНУ